

1500412-95.2020.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2149441/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 11985422 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1153/20/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2149441 - DEL.POL.SALTO, 1153/20/610 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500412-95.2020.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500412-95.2020.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2149441/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 11985422 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1153/20/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2149441 - DEL.POL.SALTO, 1153/20/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BRUNO ALEXANDRE DE GOES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

BRUNO ALEXANDRE DE GÓES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, no dia 19 de junho de 2020, por volta de 21h23min, na Rua Ricardo Zani, altura do nº 275, Jardim União, nesta cidade e comarca de Salto, durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia de COVID-19, trazia consigo, para venda e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, 60 (sessenta) porções de "cocaína", com peso bruto de 92,45g (noventa e dois gramas e quarenta e cinco centigramas), todas acondicionadas em invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 129/130) e apresentou defesa prévia (fls. 134/136). A

denúncia foi recebida em 12 de abril de 2021 (fls. 139/141) e o réu foi citado (fls. 157).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o acusado foi interrogado (fls. 158/161).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal e a condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação da pena base acima do mínimo legal, reconhecimento da agravante contida na inicial e da atenuante da confissão espontânea, entendendo não ser possível a incidência da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Ao final, requereu a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena privativa e liberdade, sem substituição por restritivas de direitos (fls. 171/178). A Defesa, por sua vez, requereu a instauração de incidente de dependência químico-toxicológica e, no mérito, pugnou pela desclassificação para o delito do artigo 28 da lei em comento ou pela aplicação fixação da pena no mínimo legal, com a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 199/202).

Os autos retornaram ao Ministério Público, que se manifestou contrariamente ao pleito de instauração de incidente para avaliação químico-toxicológica do acusado (fls. 210).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, no tocante ao pedido de instauração de incidente de dependência químico-toxicológica, formulado pela Defesa em seus memoriais, forçoso reconhecer que assiste razão ao Ministério Público (fls. 210).

O pedido foi genérico e não se fez acompanhar de maiores elementos que se mostrassem aptos a suscitar fundada dúvida sobre a capacidade do denunciado de compreender o caráter ilícito dos fatos, ou determinar-se conforme esse entendimento, em razão da dependência alegada, de modo que o fato de o réu se auto-declarar usuário de drogas durante a audiência, isoladamente, não tem o condão de gerar tal entendimento. Sem adentrar ao mérito, importante salientar que o réu confessou a traficância aos guardas municipais e, perante a autoridade policial, disse que "foi forjado" em oportunidade anterior, mas desta vez estava realmente traficando (fls. 05/06), declaração que repetiu em juízo, aproximadamente 01 ano após os fatos, acrescentando que possuía dívidas e traficava naquele dia, para poder saldá-las, o que demonstra que foi capaz de compreender o caráter ilícito dos fatos que estava praticando quando foi preso, e podia perfeitamente, determinar-se de acordo com esse entendimento.

Ademais, durante toda a instrução processual, a Defesa sequer cogitou da necessidade de instauração do incidente em tela, fosse por ocasião da apresentação da defesa prévia (fls. 134/136), durante a audiência de instrução (fls. 158/159) ou, ainda, em qualquer outra oportunidade antes do encerramento da instrução.

Indefiro, portanto, o pedido de instauração de incidente de dependência químico-toxicológica.

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade do crime de tráfico foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 02/03), autos de exibição, apreensão e de constatação preliminar (fls. 09/10) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 111/113), além dos demais elementos informativos e da prova oral, colhida durante ambas as fases do feito.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

Em sede policial, Bruno confessou o tráfico (fls. 05/06). Em juízo, tornou a confessar. Disse que são verdadeiros os fatos narrados, pois tinha pego a droga para vender, é usuário e possuía dívidas. Acrescentou que está arrependido, deixou de usar drogas, e fazia mais de um mês que saiu do bairro onde morava e estava confiante de que iria conseguir um emprego (fls. 161).

Robson Silveira Barbosa, guarda municipal, disse que patrulhavam o local dos réus e viram o réu, que vinha no contra-fluxo e, ao vê-los, tentou mudar seu caminho e foi abordado. Informou que, durante a revista pessoal, foram encontrados 60 microtubos

de cocaína em sua calça, e nenhum dinheiro. Relatou que, ao ser questionado, Bruno admitiu a traficância, dizendo que iria vender no bairro União, porque estava passando por necessidades financeiras. Ao final, o guarda municipal disse que, ainda que o réu não tenha permanecido preso, não foi visto no local novamente após os fatos (fls. 160).

Regis Conceição, guarda municipal, apresentou testemunho em perfeita consonância com o de seu colega de farda (fls. 160).

Encerrada a instrução, restou comprovada a ocorrência do crime de tráfico de drogas, exatamente como mencionado na denúncia.

O réu confessou o crime e seu depoimento se coaduna com todo o conjunto probatório, inclusive com os depoimentos dos guardas municipais.

Nesse trilhar, os depoimentos dos mencionados agentes foram seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, que foram todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.

Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se

harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexistiu qualquer indício de que pretenderiam, deliberadamente, prejudicar o acusado. Observo que um dos agentes foi incisivo ao informar, inclusive, que depois dessa ocorrência, não voltou a ver o réu em pontos de tráfico da cidade, o que reforça o argumento de que a intenção dos guardas, ao prestarem seus depoimentos, é a de esclarecerem os fatos como ocorridos e, como já mencionado, o réu confessou os fatos narrados na denúncia em sua integralidade.

Pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, ficou mais do que evidente a prática do tráfico, na forma mencionada na inicial.

Não há, também, como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, até porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida.

Consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste sentido, a jurisprudência:

"A ausência de prova quanto à comercialização da maconha não desconfigura o crime previsto no art. 12, da Lei n. 6368/76. Adquirir ou guardar a substância tóxica, bastam à sua tipificação, pois, nem sempre é necessária a finalidade comercial." (TJBA Bahia Forense 18/173)

"O fato de alguém, sem a necessária autorização, guardar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, por si só tipifica o delito do art. 12 da Lei antitóxica, pouco importando seja o depósito mantido em nome próprio ou por conta de terceiro" (TJSC JC 28/546)

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FÁRIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016).

Por fim, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento do crime em testilha, que ocorreu em 19 de junho de 2020, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Em suma, encerrada a instrução, ficou evidenciado à saciedade que o réu praticou o crime que lhe foi atribuído na denúncia, sendo incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, em 19 de junho de 2020, por volta de 21h23min, na Rua Ricardo Zani, altura do nº 275, Jardim União, nesta cidade e comarca de Salto, durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia de COVID-19, trazia consigo, para venda e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, 60 (sessenta) porções de "cocaína", com peso bruto de 92,45g (noventa e dois gramas e quarenta e cinco centigramas), todas acondicionadas em invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Portanto, restaram provadas, de forma incontestada, a ocorrência do delito mencionado na inicial e a conduta do acusado, razão pela qual, passo a lhe aplicar as sanções cabíveis, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Atenta às circunstâncias do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e às do artigo 59 do Código Penal, em que pese o respeito à posição ministerial, entendo que a quantidade e a natureza da droga apreendida não destoam do comumente apreendido em feitos análogos da comarca, razão pela qual entendo que tais elementos não se mostram suficientes para exasperação da pena-base.

No entanto, assiste razão à acusação quando menciona ser o réu portador de maus antecedentes. Isso porque ostenta uma condenação definitiva, por tráfico cometido

anteriormente ao aqui narrado, mais precisamente no dia 15.05.2020 (autos nº 1502011- 04.2020.8.26.0526), com trânsito em julgado em 24.08.2020, ou seja, no curso do presente feito (fls.20, 166/169 e 179/185), caracterizando-se seus maus antecedentes.

Assim, fixo a pena-base do acusado em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa para o delito de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006).

Como anteriormente mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, já que o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, o que ensejaria o aumento da pena do acusado.

No entanto, Bruno confessou, desde o momento da abordagem até seu interrogatório em juízo, toda a conduta narrada na inicial, sendo certa a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal

Tendo em vista a presença de uma agravante e de uma atenuante, a pena deve retornar ao patamar mínimo inicialmente fixado, observada a Súmula 231 do Colendo STF.

Inexistem causas de aumento e, no tocante à redução prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que o C. Superior Tribunal de Justiça, em 18.08.2022, por ocasião do julgamento do mérito nos Recursos Especiais nº 1.977.027/PR e nº 1.977.180/PR, processos paradigma do Tema nº 1139 - Tráfico - Privilegiado - Inquéritos - Ações - Penais - Andamento, fixou a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06." .

Assim, em que pese o respeito pela posição ministerial, entendo que o caso em tela possui características que permitem, em caráter absolutamente excepcional, mormente em razão dos profundos arrependimento e desejo de mudança externados pelo acusado, permitem a aplicação do § 4º. do art. 33, da lei em tela, razão pela qual reduzo a pena do acusado de dois terços (2/3), resultando em 01 ano e 10 meses de reclusão, além de 183 dias-multa.

Torno a pena definitiva à míngua de outras causas modificadoras, e fixo a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e CONDENO o réu BRUNO ALEXANDRE DE GÓES, qualificado nos autos, RG 40.230.757, CPF 329.316.218-54, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 ano e 10 meses de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 183 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O reconhecimento recente, por parte do Colendo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade de parte dos artigos 33, parágrafo 4º, e 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, para afastar a vedação abstrata da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Informativo nº 598, Título Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substituição de Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos 13, Processo HC 97256), aliado à decretação, pelo Senado Federal, da suspensão da execução de parte do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em sua expressão que rezava "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", tornou necessário que também no crime de tráfico seja analisado eventual preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, para possibilitar a benesse prevista no em seu caput.

No presente caso, considerando a pena fixada, os elementos mencionados para a concessão da benesse do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e o fato de o crime não ter sido cometido com violência, mostra-se perfeitamente possível a conversão prevista no artigo 44, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º., alínea "c", do mencionado estatuto. Assim, nos termos do parágrafo 2º do referido artigo, converto a pena privativa de liberdade aplicada ao réu em duas penas restritivas de direitos, quais sejam: 1) prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do efetivo pagamento, à entidade pública ou privada com destinação social (a ser designada oportunamente pelo juízo da execução), que deverá ser revertido na compra e respectiva entrega de alimentos ou produtos não perecíveis; 2) prestação de serviços à comunidade, que, nos termos do artigo 46, par. 30., do referido Codex, será convertida à razão de uma hora de tarefa por dia de

condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho e devendo ser cumprida em entidades especializadas (par. 2o., do mesmo artigo). Outrossim, caso descumpra injustificadamente a substituição concedida, fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o aberto.

Tendo em vista que ao acusado permaneceu solto por quase toda a instrução do feito, não tendo infringido as regras do benefício que lhe fora concedido nos autos de Habeas Corpus de nº 2139195-68.2020, não causando embaraços ao deslinde do feito e comparecendo aos atos para os quais fora intimado, concedo-lhe o direito de aguardar o julgamento definitivo do feito, antes de continuar o cumprimento da pena nos moldes ora fixados.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos nestes autos em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/06). Outrossim, havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, observada a necessidade de contraprova, nos termos da lei.

Considerando não haver notícias sobre o julgamento definitivo dos autos de Habeas Corpus de nº 2139195-68.2020, informe-se o julgamento do presente feito à Egrégia 16ª Câmara de direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Arbitro os honorários advocatícios da Procuradora nomeada, no teto do Convênio.

Após, o trânsito em julgado expeça-se certidão. Na hipótese de interposição de recurso, antes da remessa ao Egrégio Tribunal, providencie a serventia a expedição de certidão de honorários parciais. Caberá à advogada interessada providenciar a impressão e entrega na OAB.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, procedam-se às atualizações, anotações e averbações pertinentes e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA